

Pháp luật đại cương

* Những vấn đề lý luận chung về Nhà nước & pháp luật

* Một số chế định

- Hợp đồng dân sự

Mua bán - hợp đồng mua bán
Đi xe buýt - hợp đồng vận chuyển

- Tài sản & những tài sản khác

- Bồi thường

* Hình luật (Hình sự) - Giết người, cướp của, lừa đảo

* Luật hôn nhân và gia đình

- QH& nhân thân: ghe tài sản

* Luật hành chính

Cơ quan hành chính có thể đưa ra quyết định hành chính,

hành vi hành chính

*

Nhà nước

① Nguồn gốc

Lý thuyết → tri thức, học thuyết → hệ tư tưởng
 Triết học siêu nhiên cá quyền lực
 - Các vị thần tạo ra và sắp xếp trật tự

II các học thuyết

- Học thuyết gia tri thức
- Học thuyết khổ hạnh
 - + Nhà nước xuất hiện như là một "hợp đồng" để dân giúp đỡ và được che chở
- Học thuyết tư sản
- Học thuyết Marxist
 - + Nhà nước chỉ xuất hiện khi có giai cấp
 - Công xã nguyên thủy - chưa có Nhà nước (gia đình), 3 lần phân công lao động*
 - Chăn nuôi - nô lệ
 - Phong kiến
 - Tư bản chủ nghĩa
 - Công sản chủ nghĩa

* Có 3 lần: Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt

Tên xuất nông nghiệp

Thường mai xuất hiện

⇒ Thung lũng chữ Thưa → Tư hữu xuất hiện → xuất hiện giai cấp
 nhân thân giai cấp

Các tầng lớp Thưa sẽ có căn bản ở Nhà nước để thống trị

II Bản chất Nhà nước

Theo tư tưởng Marxist, Nhà nước lúc nào cũng có bản chất của giai cấp thống trị, lập ra để phục vụ và đem lại lợi ích

Date: / /

II. Các loại Nhà nước

1. Công xã nguyên thủy

→ Chưa có Nhà nước

2. Nhà nước chủ nô

3. Phong kiến

4. TK bản chủ nghĩa

5. Cộng sản chủ nghĩa

← Ở giữa đây có xã hội chủ nghĩa

III. Chức năng

1. Đối nội: Giữ trật tự bên trong Quốc gia

2. Đối ngoại: Bảo vệ Quốc gia, bảo vệ Quốc gia

IV. Hình thức Nhà nước

1. Hình thức chính thể của Nhà

2. Hình thức cấu trúc

3. Chế độ chính trị

→ Chính thể

1. Quân chủ - Chung thể: Quyền lực tập trung vào Vua

Lập hiến (hạn chế): Vua có quyền nhưng có quyền lợi

2. Cộng hòa - quý tộc: chỉ có giai cấp quý tộc mới đi ứng cử

Dân chủ: mọi tầng lớp đều đi ứng cử

Xã hội - Từ bản - Tổng thống
chủ nghĩa chủ nghĩa Đại nghị
Hợp hợp

1. Đơn nhất: Chỉ một Nhà nước

2. Liên bang: Nhiều bang có nghị viện tương đối độc lập

1. Dân chủ

2. Phân dân chủ

VI. Bộ máy nhà nước

- Hệ thống các cơ quan

- Tập thể chức, quản lý

Tập quyền:

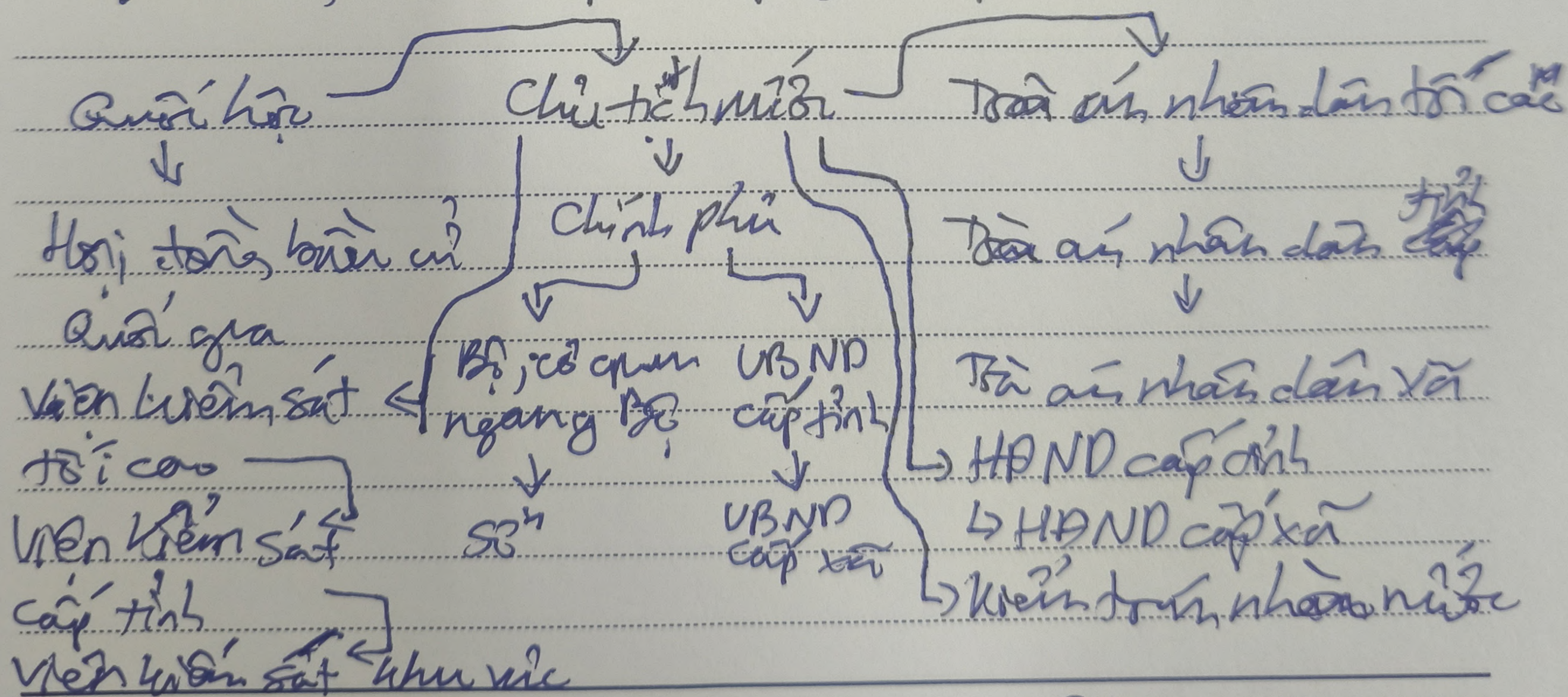
- Nguyên tắc tập trung vào 1 bộ phận, 1 người
- Phân quyền
- Có ba quyền: Hành pháp, lập pháp, tư pháp
- Các quyền chủ "lấn nhau đi" tránh tập quyền
- + Hành pháp: Chính phủ
- + Lập pháp: Quốc hội, Nghị viện
- + Tư pháp: Tòa án tối cao

Nguyên tắc tổ chức của Bộ máy Nhà nước Việt Nam

1. Đặt cả quyền lực Nhà nước thuộc về ~~thực~~ nhân dân
2. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước
3. Sự phân công, phân cấp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong các quyền Nhà nước
4. Nguyên tắc pháp quyền XHCN

Các cơ quan trong Bộ máy Nhà nước

- Hệ thống các cơ quan quyền lực Nhà nước



Trả lời câu hỏi

1. Có 4 hình thức kinh tế xã hội có Nhà nước trong lịch sử loài người
 - Đúng và 4 hình thức đó là chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa
2. Trong lịch sử phân công lao động xã hội loài thú 2, nghề thường mai xuất hiện
 - Sai, đó là lúc thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp
3. Theo Marx, hai căn cứ quan trọng cho việc ra đời Nhà nước là có sự phân công lao động và có sự hình thành kho dự trữ xã hội
 - Sai, căn cứ là sự xuất hiện của tư hữu, phân hoá giai cấp và mâu thuẫn giai cấp
4. Có hai hình thức chính thể cộng hòa và chính thể dân chủ.
 - Sai, đó là chính thể Quân chủ và chính thể Cộng hòa
5. Chính thể Cộng hòa có thể vừa có vua, vừa có nghị viện (quốc hội)
 - Sai, đó là chính thể Quân chủ
6. Nhà nước Liên bang và Nhà nước liên minh là hai loại cấu trúc nhà nước
 - Sai, đó là Nhà nước đơn nhất và Liên bang
7. Theo Marx, ở dân cổ xã hội thì ở đó có Nhà nước
 - Sai, nhà nước là kết quả hình thái đặc biệt của xã hội, chỉ xuất hiện khi có giai cấp.

2. Bao giờ bản chất giai cấp của nhà nước cũng với thời kỳ bán xã hội
- Sai, bản chất nhà nước theo cấu thành từ hai mặt không tách rời là bản chất giai cấp và xã hội
9. Học thuyết Thôn học cho rằng Nhà nước tồn tại vĩnh cửu trong xã hội
- Đúng, do nhà nước do Thôn học đề ra ra mắt rồi bắt đầu
10. Nhà nước phong kiến là kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử loài người
- Sai, đầu tiên là Công xã nguyên thủy